

دار ضباط المدفعية
حديقة روكيت

عقد ايجار

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١ بمقر دار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) حرر هذا العقد بين كلاً من:-

- ١- طرف أول : دار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) والكائن مقرها بالكيلو ٤.٥ بالمناظرة محافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس إداره
- ٢- طرف ثاني : شركة / اكاديمية عالم للرياضة ومقرها ٥ شارع الفريق على عامر متفرع من مكرم عبيد / قسم اول مدينة نصر- القاهرة
بطاقة ضريبية : ١٥٦-٨٨٧-٦٦٧
سجل تجارى : ١٧٩١١٧

النشاط: ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة
و يمثلها في التوقيع : السيد : خالد وليد فتحى مصطفى الكاشف بصفته : مفوض من الشركة
وعنوانه :
بطاقة رقم قومي : ٢٩٦١٢١٩٠١٠٤١٥٤
سجل مدنى /

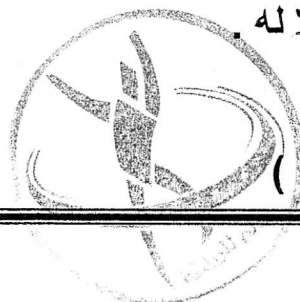
تمهيد

- ١- ولما كان الطرف الاول يمتلك ملعب قانونى على مساحة ٧٠٠٠ م٢ بحديقة روكيت بالكيلو ٤.٥ طريق السويس:
- ٢- تقدم الطرف الثانى بعرضه الفنى والمالى من أجل إستئجار الملعب القانونى الموجود بحديقة روكيت وتطويره على احدث التجهيزات طبقاً للعرض الفنى المقدم من الشركة مقابل ايجار بمبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه شهرياً وبإجمالى مبلغ ٨٤٠٠٠٠ جنيه سنوياً لمدة (٣ سنوات) وبزيادة ١٠% سنوياً مع اعطائه فترة سماح لمدة شهرين لرفع كفاءة الملعب.
- ٣- بدراسة العرض المقدم من الطرف الثانى ومفاوضته تم الوصول الى الآتى :-
أ - القيمة الإيجاريه مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط سبعون ألف جنيهه لاغير) بالإضافة الى مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه كهرباء بإجمالى مبلغ ٨٥٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط خمسة وثمانون ألف جنيهه لاغير) .
ب - يلتزم الطرف الثانى بعمل التجديدات والصيانه اللازمه للملعب وجميع المصروفات اللازمه للتشغيل من عماله ونظافه عامه للملعب خلال مدة العقد على نفقته الخاصه دون تحمل الطرف الأول اى مصاريف .
ج - إعطاء الشركة فترة سماح لمدة شهر لرفع كفاءة الملعب على ان يبدأ الايجار اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١ .
د - مدة التعاقد مع الشركة ثلاث سنوات وبزياده ١٠% سنوياً تبدأ من ٢٠٢٥/٦/١ حتى ٢٠٢٨/٥/٣١ .
إذ وان الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها التعليمات واوامر عسكرية من شأنها صدرت ان توقف أو تؤجل أو تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاوامر العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك واذا يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالاتى:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والعرض الفنى والمالى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له .

طرف اول
التوقيع ()



طرف ثانى
التوقيع ()

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على استغلال ملعب قانونى على مساحة ٧٠٠٠ متر بحديقة روكيت.

البند الثالث

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ٧٠٠٠٠ جنية (فقط سبعون الف جنيها لا غير) كايجار شهرى للملعب بالإضافة الى مبلغ ١٥٠٠٠ جنية كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ٨٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وثمانون الف جنيها لا غير) على ان يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر
- ٢- يعتبر عملية الاحلال والتجديد كتأمين نهائى للعقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر بدفع مبلغ (٢٠٠ جنية) عن كل يوم تأخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول .
- ٤- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم واى مستحقات مالية خاصة بموضوع التعاقد لاي جهة متى طلب منه ذلك ودون ادنى مسئولية على الطرف الاول .
- ٥- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح حديقة روكيت.

البند الرابع

١. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط ملعب كرة قانونى ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار .
٢. يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

البند الخامس

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بتقديم بيان محدد بالادوات المستخدمة لممارسة النشاط.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى أضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسوم أو غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بالالتزام بالاشتراطات الهندسية واعمال الامان ويلتزم باى ضرر مادي او تعويض ناتج عن الاخلال بهذه الشروط .

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

٢٠٢٥ / ٥ / ١
طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()
عالم للرياضة

البند السابع

يقر الطرف الثاني أنه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية بة والانتفاع بة على النحو الذي لا يعرضه للخطر .

البند الثامن

١- لا يحق للطرف الثاني بأن يتنازل أو يؤجر من الباطن كل أو جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الأسباب بمقابل أو بدون مقابل لأي شخص وإذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإذار ودون أي مسئولية على الطرف الأول .

٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف في كل أو جزء من المكان موضوع العقد بالبيع أو الهبة أو الرهن أو استغلالها على أي وجه آخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلاً كل عمل أو إجراء أو تصرف ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .

البند التاسع

١- يلتزم الطرف الثاني وتابعيه أثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الأمن التي تصدر لهم من حديقة روكيت وتكون نافذة عليهم وعلى تابعيه .

٢- يلتزم الطرف الثاني بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط .

البند العاشر

يحق للطرف الأول منع دخول أي من تابعي الطرف الثاني في حالة مخالفة البند السابق.

البند الحادي عشر

١- يلتزم الطرف الثاني بمسئولية الكاملة عن أي أضرار تصيبه أو تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي مطالب مالية أو إصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها .

٢- يلتزم الطرف الثاني بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بقانون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به .

البند الثاني عشر

يحق للطرف الأول إذا ماصدرت الية تعليمات أو أوامر عسكرية من شأنها أن توقف أو تؤجل أو تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الثالث عشر

مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من ٢٠٢٥/٦/١ تنتهي في ٢٠٢٨/٥/٣١ وفي حالي رغبة الطرف الثاني إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الأول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبة في إنهاء العقد ويحق للطرف الأول الرجوع بالتعويض .

البند الرابع عشر

بانتهاؤ مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالإضافة الى التجديدات ولا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

طرف اول

التوقيع ()

طرف ثاني

التوقيع ()

البند الخامس عشر

- ١- يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢- يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى باجراء الصيانة الدورية للملعب والاضاءة.

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الأمن الحربى للقوات المسلحة وفى حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول

البند السابع عشر

فى حالة اخلال الطرف الثانى باى من التزاماته الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع علىة قضائيا لمطالبة باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسبا ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض وفى كافة الاحوال التى تم النص فى هذا العقد على أن الطرف الاول لة حق الفسخ او اعتباره مفسوخا فان الفسخ يتم تلقائيا دون الحاجة الى انذار او اذار او اجراء قضائى ولا يلتزم الطرف الاول سوى باخطار الطرف الثانى باى وسيلة يراها بانه قام بفسخ العقد بسبب يقرة الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى الطرف الاول .

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقة.

البند التاسع عشر

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخاطب بشأنه وفى حالة قيام الطرف الثانى بتغير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغير .

البند العشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسختين للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد.

طرف أول

التوقيع ()

لواء أ.ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى

التوقيع ()

الإسم / خالد وليه فتحى مصطفى الكا مشف

بطاقة رقم / ٥٤ ١٠٤١ ١٩٠١ ٢٩٦١٢١٩

